



PRÉFÈTE DU RHÔNE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction départementale de l'emploi,
du travail et des solidarités

Pôle Partenariats et Égalité des Chances
Cellule d'appui au pilotage

Affaire suivie par Frédéric VERT
Courriel : ddets-contentieux@rhone.gouv.fr

La Préfète de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes
Préfète du Rhône

à

Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Lyon
184 rue Duguesclin
69433 LYON Cedex 03

DOSSIER N° 2402785

MÉMOIRE EN DÉFENSE

POUR : **La Préfète du Rhône**, élisant domicile à la Préfecture du Rhône, 106 Rue Pierre Corneille, 69003 Lyon.

CONTRE : **Madame** [REDACTED], demeurant au 4 allée Gerda Taro, 69100 Villeurbanne.

Ayant pour avocat Me MATRICON, avocate au barreau de Lyon, toque n°959.

Madame la Présidente, vous m'avez communiqué dans ce dossier une requête introductive d'instance, laquelle appelle les observations suivantes dont j'ai l'honneur de vous faire part.

RAPPEL DES FAITS

I – La loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dite « loi DALO » a marqué une étape cruciale concernant les personnes sans domicile ou mal logées.

Ce droit au logement est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir.

Le représentant de l'État dans le département, en concertation avec les organismes, les associations et les autorités publiques concourant à la réalisation des objectifs de la politique d'aide au logement dans le département, assure l'accès des personnes mal logées ou ayant attendu en vain un logement social, aux informations relatives à la mise en œuvre du droit au logement.

II – C'est à ce titre que Madame [REDACTED], après avoir déposé un recours amiable devant la commission départementale de médiation « Droit au Logement Opposable » du Rhône, a été reconnue par une décision du 14 février 2023 comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2 adapté.

Par un jugement n°2308002 du 11 décembre 2023, il a été enjoint à la Préfète du Rhône d'assurer le relogement de Madame [REDACTED] dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1^{er} février 2024.

III – Par une requête introductive d'instance enregistrée à votre greffe, Madame [REDACTED] demande au Tribunal administratif de faire injonction à la Préfète du Rhône d'exécuter cette décision.

L'affaire se présente en l'état.

DISCUSSION

La requête introduite sera rejetée pour les raisons de fait et de droit qui suivent.

1°/ En effet, aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) : « *Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une **offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités** peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (...)* ».

Aussi, la jurisprudence administrative a retenu concernant l'application combinée de l'article R. 441-16-1 du CCH et de l'article R. 778-2 du Code de justice administrative (CJA) que (**TA LYON, 11 mai 2022, n°2202592**) : « *le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH peut, dans le département du Rhône, être introduit par le demandeur qui **n'a pas reçu d'offre de logement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation et doit alors être présenté dans les quatre mois suivant l'expiration de ce délai*** ».

Aussi, la jurisprudence administrative a retenu concernant l'application combinée de l'article R. 441-16-1 du CCH et de l'article R. 778-2 du Code de justice administrative (CJA) que (**TA LYON, 11 mai 2022, n°2202592**) que : « *le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH peut, dans le département du Rhône, être introduit par le demandeur qui **n'a pas reçu d'offre de logement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation et doit alors être présenté dans les quatre mois suivant l'expiration de ce délai*** ».

En outre, aux termes de l'article R. 441-16-2 du CCH : « (...) **le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités**, apprécie ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes (...) ».

L'article R. 441-16-3 du même code dispose que le bailleur « *attire [l'attention du demandeur] sur le fait **qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite*** ».

Ainsi, l'existence d'une offre adaptée délie l'État de son obligation dans l'hypothèse où elle a fait l'objet d'un refus de la part de l'intéressée¹.

2°/ En l'espèce, la décision de la commission de médiation du 14 février 2023, dont se prévaut la requérante au soutien de ses conclusions, a préconisé l'attribution à celle-ci d'un logement de type T1-T2 adapté.

¹ CE, 18 juillet 2018, n°414569.

En exécution de votre jugement précité, mes services ont donc fait le 24 mai 2024 une proposition d'attribution d'un tel logement de type T2, en tenant compte des besoins et capacités de la requérante, d'une superficie de 45m² et situé au 34 rue de la République à Chassieu (69680) - (**Pièce n°1**) :

Pour le logement :

Organisme : ALLIADE HABITAT

No RPLS du logement : -

Référence organisme du logement : A202

Type du logement : T2

Adresse du logement : 34 RUE DE LA REPUBLIQUE 69680 Chassieu

En dépit du respect des préconisations de la commission de médiation, la requérante a refusé cette proposition par mail du **27 mai 2024**, au motif tiré de sa localisation qu'elle estime trop éloignée « *du lieu d'habitation de sa famille* » du fait de « *sa situation de santé* », puisque située à « **23 km de Lyon 4 ème** » (**Pièce n°2**) :

Je suis en attente d'un logement depuis 2 ans. Des l'instruction de mon dossier avec l'avis des médecins et vu la situation de santé il est indiqué que mon futur logement devra être situé à proximité de lieu d'habitation de famille. Ma cousine, Nazilla ALIEVA s'occupe de moi au quotidien, j'ai besoin d'elle et des des services. Elle vient plusieurs fois par jour pour m'aider à prendre mes médicaments et dans mes taches. Elle est là personne que j'appelle lors de mes crises et à chaque fois que je suis tombé et n'était plus capable de bouger, allongé par terre seule chez moi. D'ailleurs les certificats de mes médecins qui se trouvent dans mon dossier attestent mes chutes et le besoin d'une personne à proximité vu ma santé. Elle est domicilié au 12 rue de Curie, 69004 Lyon. L'objectif de la demande de logement est et reste avant tout un rapprochement familial.

La ville de Chassieu se trouve à plus de 23km de Lyon 4ème. Elle ne pourra pas subvenir à mes besoins quotidiens avec un logement aussi éloigné. De ce fait je suis dans l'obligation de refuser cette proposition. Je ne suis pas dans une situation de pouvoir accepter une proposition autre que Lyon 4 comme Cets déjà indiqué dans la demande dès le début d'instruction de mon dossier.

Le Tribunal constatera toutefois,

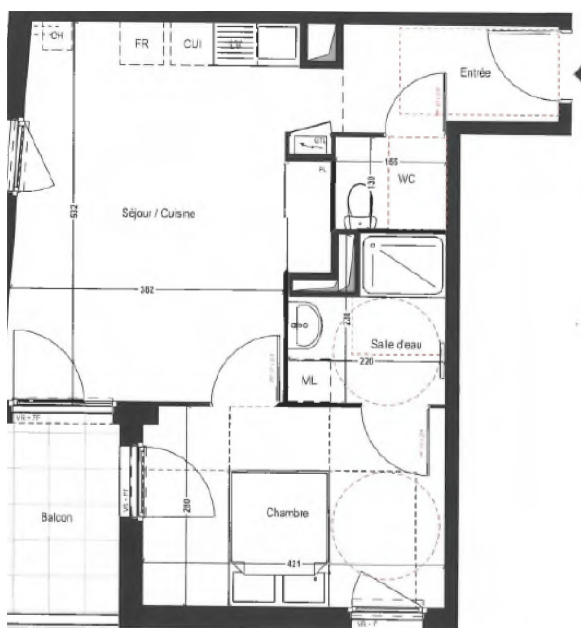
D'une part, que la requérante n'établit pas en quoi le logement proposé serait inadapté, du fait de sa localisation hors de Lyon, à ses problèmes de santé, étant précisé :

- qu'en application de la jurisprudence administrative, une proposition de logement dans le cadre du dispositif DALO s'effectue à l'échelle du département et que l'État n'est pas tenu par les seuls vœux de l'intéressée dans sa demande de logement social (v. **CE, 2 août 2018, n°413113 ; CE, 25 févr. 2019, n°416029**),

- qu'en l'espèce, la décision de la commission de médiation n'a absolument pas préconisé un relogement de la requérante dans un secteur proche de celui qu'elle invoque,

- que la requérante ne produit strictement aucune pièce justifiant de son besoin de résider du fait de son état de santé proche « *du lieu d'habitation de sa famille* », étant précisé que la seule pièce médicale versée au dossier constate uniquement le fait que la requérante « a été hospitalisée en chirurgie ambulatoire pour un névrome de Morton douloureux », sans établir de préconisation.

D'autre part et, en tant que de besoin, le logement proposé était un logement neuf, parfaitement adapté à sa situation, **accessible de Lyon en seulement 50 minutes par les transports en commun**, avec le premier départ à 04:49 et le dernier à 22:31 :



Bâtiment : A	Étage : R+2
Logement n° A202	Type : T2

PLANS DE VENTE

Entrée	4,28 m²
Séjour / Cuisine	21,75 m²
Chambre	11,73 m²
Salle d'eau	4,38 m²
WC	2,02 m²
TOTAL HABITABLE (m²)	44,16 m²
Balcon	6,04 m²

La requérante ne remet donc en cause la proposition de logement que par des **souhaits de pure opportunité**, sans même justifier ni que le logement proposé n'aurait pas été adapté à ses besoins et à ses capacités, ni qu'elle l'aurait refusé en raison d'un motif impérieux.

L'on rappellera que le service Accès au Logement et Mixité Sociale (ALMS) en charge du logement des personnes reconnues prioritaires DALO, **prend minutieusement en compte tous les éléments fournis par les requérants pour leur proposer un logement adapté à leurs besoins et capacités.**

Dans ces conditions, **la requérante, préalablement informée des conséquences d'un refus, n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône n'a pas satisfait à son obligation d'assurer son relogement résultant du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, l'échec de son relogement lui étant imputable.**

C'est ainsi à juste titre que le service ALMS, en charge aussi de l'analyse des refus de la requérante, a estimé que son **refus n'était pas en cohérence avec sa situation reconnue prioritaire et urgente** et l'a sorti du dispositif DALO le 24 juin 2024 (Pièce n°3).

Par suite, **la requérante doit perdre, en tout état de cause, le bénéfice de la décision favorable de la commission de médiation du 14 février 2023.**

Il s'ensuit que la requête ne peut, dans les circonstances de l'espèce, qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Et sous réserve de tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin d'office, la Préfète du Rhône conclut à ce qu'il plaise au Tribunal administratif de Lyon de bien vouloir :

- **REJETER** les conclusions de la requête.

Signé électroniquement par
Vanina NICOLI



Le 11 juillet 2024

Le présent mémoire se fonde sur les pièces du bordereau constitué.